

1502665-06.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

GUSTAVO NASCIMENTO TRINDADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GUSTAVO NASCIMENTO TRINDADE, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 14 de novembro de 2021, às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502665-06.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502665-06.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

GUSTAVO NASCIMENTO TRINDADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GUSTAVO NASCIMENTO TRINDADE, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 14 de novembro de 2021, às 19h40, na Viela Atenas, 1, Jardim São Silvestre, nesta cidade e comarca, trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 50 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 15 de novembro de 2021 (fls. 50/52).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 7/8), assim como o laudo

de constatação (fls. 15/19) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/109). O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 96/98). Em 17 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 102).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) GUSTAVO NASCIMENTO TRINDADE foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 14 de novembro de 2021, às 19h40, na Viela Atenas, 1, Jardim São Silvestre, nesta cidade e comarca, trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros 50 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis em patrulhamento suspeitaram de quatro agentes, que fugiram da aproximação da viatura, ao que um deles dispensou uma sacola. O denunciado estava no grupo e somente ele foi detido, sob sua posse direta foi encontrada uma pochete com 50 porções de cocaína e R\$219,00. Dentro da sacola que o primeiro agente dispensara foram encontrados 45 porções de cocaína, 41 porções de maconha, 96 pedras de crack e 14 tubos de haxixe.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Nesse ponto, noto que uma parte do material apreendido não era droga ilícita definida na lista própria do Ministério da Saúde (fls. 110/111). A polícia poderia ter sido mais metódica em separar as amostras, haja vista que apenas a menor parte das drogas foi apreendida diretamente com o réu; a maioria do entorpecente estava numa sacola que alguém deixou para trás antes de conseguir fugir. Seria mais adequado ter separado o item único, que já foi desde logo atribuído ao réu, dos demais itens que estavam na sacola abandonada.

Todavia, não resta dúvida sobre qual parte da droga periciada era do réu. Como se verá, os guardas detalharam que o material apreendido com o réu, na pochete, estava separado em 52 porções e parecia ser cocaína. O peso dessa parte das drogas era 48 gramas, segundo constou no auto de exibição e apreensão (fl. 7) e item correspondente a esse peso no auto de constatação é o identificado com número 5 lacre 4918500 (fl. 18), que ao exame inicial era mesmo cocaína.

O laudo definitivo confirmou que a substância identificada como item 5, lacre 4918500, era mesmo cocaína (fls. 108/109).

Não cogito que o laudo de fls. 110/111 se refira à parte da droga atribuída ao réu, porque tratava-se de fragmentos vegetais, material diverso do apreendido com o réu e o lacre, 0262421/2019, não corresponde a nenhum dos itens do laudo de constatação (fls. 15/20), fruto de aparente erro, mas que não muda as conclusões expostas no parágrafo anterior.

Pois bem. Em solo policial e em juízo as testemunhas Lossiero e Edyvandro declararam que são guardas civis municipais e na data do fato, durante o patrulhamento, em região já associada ao tráfico de drogas, viram quatro homens e aparentemente um ou dois deles vendiam algo. O grupo se dispersou com a aproximação dos depoentes e um dos agentes arremessou uma sacola ao fugir. Somente um outro homem foi abordado, ele usava uma pochete no interior da qual encontraram algumas dezenas de porções de cocaína e dinheiro. No interior da sacola, encontraram dezenas de porções de porções de drogas variadas. Na ocasião, o réu disse que estava mesmo traficando as drogas da pochete, mas não tinha relação com a sacola. Na polícia e em juízo o réu confessou que estava traficando porque não consegue emprego e que as drogas em sua pochete lhe pertenciam, mas não era a sua a sacola apreendida no mesmo local.

Não me parece ser possível sequer cogitar de estado de necessidade por parte do réu, pois embora ele tenha dito que agiu assim porque não tinha renda e precisava sustentar a família, incluindo uma criança pequena, estão ausentes os pressupostos do art. 24 do Código Penal, notadamente o mal inevitável e a ausência de alternativa.

Patenteado, portanto, que o réu praticou o crime descrito na denúncia, envolvendo

52 porções de cocaína. Não há indicativo de que as outras drogas apreendidas tenham ligação com ele, como já estava ressaltado na denúncia.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, devem ser considerados os maus antecedentes do réu, pois foi condenado nos autos 0002171 61 2016, trânsito em julgado em 08/11/2016, e nos autos 0002529 31 2013, trânsito em julgado em 19/09/2017. Ambos tramitaram perante nesta comarca (fl. 31).

É preciso notar, ainda, que o réu praticou o crime enquanto estava em cumprimento de pena. Após saída temporária, não retornou ao estabelecimento prisional, como a prova oral colhida em juízo demonstrou e pode ser confirmado as fls. 83.

Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 7 anos de reclusão.

Quanto ao artigo 42, entendo inaplicável ao caso porque a droga pertencente ao réu era de espécie única e a quantidade, 50 porções, não era excepcional a ponto de reclamar reprovação mais intensa da conduta do que a insita à pena mínima cominada para o tipo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 01/2/2016, nos autos 0006238 79 2010, da 1ª Vara Criminal local (fl. 32). Concorre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual exaspero a pena em 1/5, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência e antecedentes o réu não tem direito ao benefício do § 4º do artigo 33.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Preso desde 14 de novembro de 2021 o réu não tem direito à detração em sentença para fixação de regime inicial mais benéfico porque o período de prisão provisória ainda não equivale à fração da pena que ele teria de cumprir para progredir de regime.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 840 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) GUSTAVO NASCIMENTO TRINDADE como incurso(a) no artigo 33, "caput" da Lei n.

11.343/06, ao cumprimento de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta dias) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente e portador de maus antecedentes é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA